



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Così composta:

1) Dott.ssa Patrizia Mannacio

Presidente rel.

2) Dott.ssa Assunta Marini

Consigliere

3) Avv.to Pasquale Cabato

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 3529/2015 R.G. posto in decisione all'udienza del 14/10/2020

TRA

Parte_1

elett.te dom.to in VIA DEI CASTANI, 195 ROMA presso lo studio dell'avv.to GALATI BRUNO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

APPELLANTE

E

CP_1

elett.te dom.to in VIA MARITTIMA N. 180 FROSINONE presso lo studio dell'avv.to FOLLARO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1348/2014 del Tribunale di Cassino, depositata in data 10.12.2014 in materia di vendita di cose immobili.

Conclusioni

Appellante:

“Accogliere le conclusioni tutte come rassegnate nel primo grado di giudizio e così:

- a) *Pronunziare il trasferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. in forza del contratto preliminare in atti , con sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso dal sig. CP_1 in favore del sig. Parte_1 della porzione immobiliare esattamente indicata al punto 1) della premessa dell'atto di citazione e secondo le aggiornate indicazioni della relazione del Ctu Geom. Parte_2 , ovvero della relazione del CTU che sarà nominato dalla Corte adita;*
- b) *Operate le compensazioni tra il dare ed avere inter partes, anche come risultanti dall'elaborato peritale del c.t.u. geom. Parte_2 (a titolo di riduzione del prezzo in relazione ai costi di completamento, pag. 13 Ctu geom. Parte_2 ;-riduzione del prezzo in relazione all'ulteriore acconto di vecchie lire 15.000.000;-risarcimento del danno da mancato godimento, quantificato dal Ctu geom. Parte_2 sino al mese di novembre 2013, pag. 14 Ctu geom. Parte_2 ;-dell'ulteriore somma risarcitoria ancora dovuta, sempre con i criteri indicati dal Geom. Parte_2 , a far data dal mese di dicembre 2013 e sino alla data di effettiva consegna dell'immobile per cui è causa), condannare parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della somma che risulterà ancora dovuta ovvero disporre con la sentenza di accoglimento della domanda di trasferimento le modalità ed i termini del pagamento da parte dell'appellante dell'eventuale residuo del prezzo; residuo prezzo che parte appellante offre sin d'ora di versare con assegno circolare;*
- c) *Ordinare, infine , la trascrizione dell'emananda sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà al competente Direttore p.t. dell' Organizzazione_1 .con esonero da ogni responsabilità al riguardo.”*

Appellato:

“Piaccia.... in accoglimento di quanto esposto: a) in via pregiudiziale ed in limine litis: previa declaratoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione allegata dall'appellante sub 4 e 5 dell'atto di appello per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. rigettare l'avverso gravame perché inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile; b) in via subordinata e nel merito: rigettare l'atto di appello avanzato dal sig. Parte_1 siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione in appello notificato in data 6.6.2015 *Parte_1*, promittente acquirente di erigenda unità immobiliare ha impugnato la sentenza con cui il Giudice del Tribunale di Cassino, definendo il giudizio ex art. 2932 c.c. da esso introdotto nei confronti del promissario venditore, *Parte_3* (cui era succeduto l'erede *CP_1* [...]), ha così deciso:

“1)Rigetta la domanda principale dell’attore Parte_1 rigettando consequenzialmente tutte le altre domande attoree;

2) parimenti rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto CP_1 [...]

3) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.”

Il *Pt_1* a sostegno della domanda, aveva dedotto, in fatto, di avere sottoscritto, in data 27.9.2000, un contratto preliminare di compravendita con cui si era obbligato ad acquistare, ed il *CP_1* a vendere, un immobile sito in Arce, Via Borgo Murata n.10 con le seguenti caratteristiche: villino su tre livelli, composto da tre camere, cucina, sala pranzo soggiorno, due bagni e garage, oltre al terreno contiguo; parte di un fabbricato composto da dieci villini a schiera, di cui l'unità compromessa in vendita era individuata nella planimetria allegata, con il numero 10.; che il prezzo era stato determinato in € 230.000,00 di cui € 30.000,00 erano stati versati a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del preliminare; che la restante somma avrebbe dovuto essere versata alle seguenti scadenze: € 50.000,00 il 31.10.2000 € 50.000,00 alla realizzazione delle tamponature esterne e delle tramezzature interne ed € 100.000,00 alla stipula del rogito; che esso istante aveva versato acconti per € 135.000,00 e rimanevano da versare € 95.000,00, da cui doveva detrarsi l'importo di € 15.000,00 pari al costo dei materiali da esso direttamente acquistati; che la stipula del rogito era stata prevista entro il termine di trenta gg. dal completamento dei lavori, fissato per la data del 30.9.2002; che alla data della citazione il villino non era stato completato ed era privo della prescritta abitabilità, e che, a fronte dell'inadempimento del *CP_1* era interesse di esso istante, ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile con contestuale riduzione del prezzo, oltre che il risarcimento del danno

conseguente al mancato godimento del bene o dalla mancata percezione dei frutti ricavabili dalla sua locazione.

Il convenuto si era costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto il **Pt_1** non aveva fatto offerta, nei modi di legge, di eseguire la propria prestazione; e deducendo, nel merito, che il mancato completamento dell'unità immobiliare era ascrivibile esclusivamente al comportamento del **Pt_1** il quale aveva più volte preteso l'esecuzione di ulteriori opere che richiedevano varianti del progetto e relative autorizzazioni comunali; che, ove fosse stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c., non era fondata la domanda di riduzione del prezzo, ed anzi, in relazione alle opere eseguite erano dovute somme ulteriori. Aveva quindi concluso in via principale per l'improcedibilità o il rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale, per la condanna di controparte al pagamento delle maggiori somme dovute per le opere ulteriori eseguite su richiesta del **Pt_1**.

Il Tribunale, sulla scorta di quanto accertato dal consulente nominato in corso di causa, ovvero la difformità della struttura rispetto al progetto ed il mancato completamento delle procedure per ottenere la sanatoria a causa della insufficienza della documentazione presentata, aveva escluso che potesse essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo; e di conseguenza aveva ritenuto assorbite le altre domande dell'attore; aveva poi respinto le domande riconvenzionali del convenuto per mancanza di prova.

Avverso detta pronuncia ha interposto appello il **Pt_1** chiedendo la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe e sollecitando l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio.

Si è costituito **CP_1** che ha invece insistito per la piena conferma della sentenza impugnata.

Ammessa c.t.u. volta ad accertare la commerciabilità dell'immobile oggetto del preliminare, nelle more perveniva presso questo Ufficio, nota del **Org_2** del 13.4.2016 prot. n. 3794/2016 in cui l'Ente comunicava che le istanze di condono 9764, 9765 e 9766 del 10.12.2004 erano state integrate con la documentazione richiesta ed erano in attesa di istruttoria definitiva per la valutazione del rilascio del premezzo in sanatoria.

All'esito del deposito della consulenza, dopo alcuni rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni motivata dal carico del ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

L'appellante ha censurato la sentenza con un unico motivo, lamentando la *“motivazione insufficiente, errata, incongrua ed inadeguata in ordine alle erronee risultanze della relazione peritale del c.t.u. ed ai documenti contenuti nella stessa relazione e/o in essa richiamati.”*

Il **Pt_1** si duole che il Tribunale abbia fondato la sua decisione sulle risultanze della c.t.u.; ed in particolare sull'asserzione secondo cui la struttura sarebbe stata difforme rispetto al progetto in quanto tutte le domande di sanatoria non avevano avuto esito ed erano incomplete nella documentazione, tanto che da esse non si sarebbe potuto evincere chiaramente la riferibilità all'immobile in oggetto.

Assume, l'appellante, di avere affidato ad un tecnico di propria fiducia, dopo il deposito della sentenza, l'incarico di svolgere ulteriori accertamenti presso il Comune, e che questi aveva potuto accertare che nessuna delle quattro domande esaminate dal consulente di ufficio nominato in primo grado era riferibile all'immobile compromesso in vendita; ma che era stata depositata in data 10.12.2004, prot. N. 9764-3, una domanda di condono chiaramente riferibile all'unità interessata, distinta in catasto al fg. N. 14 mapp. 104 sub 13, nella quale era allegata tutta la documentazione richiesta ed i versamenti autoliquidati relativi all'oblazione ed agli oneri accessori; e due ulteriori domande di condono, prot. n. 9765 e 9766 del 10.12.2004, relative ad una intercapedine insistente sulla corte dell'unità immobiliare. Il che, secondo quanto anche risultante dalla nota prot.n. 4517/2015 del Comune di Arce, consentiva di individuare le opere oggetto di condono edilizio e di calcolare l'eccedenza dell'oblazione e degli oneri accessori; e quindi non sarebbe esistito alcun ostacolo al trasferimento del bene.

A supporto del motivo l'appellante ha depositato una perizia giurata del 27.5.2015, a firma del proprio tecnico di fiducia geom. **Persona_1**, nonché nota del **Org_2** in data 19.5.2015, assumendo l'ammissibilità di tali documenti anche in appello, in quanto formati dopo il deposito della sentenza.

A tale deposito controparte di opponeva assumendo l'inammissibilità di tale produzione ex art. 345 c.p.c..

L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato è fondata.

Va premesso che dal fascicolo di ufficio di primo grado, pervenuto, solo in data 9.5.2016 dal Tribunale di Cassino, a seguito di ulteriore sollecito del 18.2.2016, mancano tutti i verbali successivi alla data dell'udienza del 14.7.2010, in cui era stato disposto il rinvio per l'escussione testi e per la nomina del consulente; non è quindi possibile, attraverso il loro esame, verificare se l'appellante abbia mosso, dopo il deposito della consulenza, tempestive contestazioni.

La lettura della copia delle note conclusive, depositate in vista dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., inserite nel fascicolo di parte di primo grado depositato dall'appellante, consente tuttavia di escludere che siano stati avanzati rilievi alla c.t.u., cui ha partecipato, quale consulente di parte del Pt_1 l' Arch. Persona_2 ; infatti in tali note si legge che: “ *i fatti primari costitutivi, oggettivi e soggettivi, della domanda introduttiva e le circostanze tutte allegare dalla scrivente difesa risultano ampiamente confermate da elementi concreti e documentali e dalle risultanze istruttorie e da quelle dell'espletata C.T.U.*”.

La critica alla consulenza del primo grado è stata quindi affidata alla perizia stragiudiziale che l'appellante ha depositato in appello; per quanto la perizia stragiudiziale abbia valore meramente indiziario (Cfr. Cass. Ord. secondo cui “ *La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito “: conforme Cass n. 9551/2009)* è evidente che essa non può essere depositata in appello in ragione del divieto dell'art. 345 c.p.c. in quanto la “ formazione successiva” di essa dipende esclusivamente dai tempi di conferimento dell'incarico scelti dal Cocco.

Per il medesimo motivo non è ammissibile il deposito della nota del Org_2 che l'ente ha inviato all'appellante, in risposta ad una sua richiesta formulata dopo il deposito della sentenza, in data 15.5.2015.

Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza del motivo, occorre avere riguardo alle risultanze della c.t.u. espletata in questo grado di giudizio: si tratta infatti di

verificare la commerciabilità dell'immobile alla luce della vigente normativa urbanistica, condizione questa indispensabile per l'ammissibilità del trasferimento coattivo del bene.

Secondo quanto accertato dal c.t.u. relativamente all'unità immobiliare compromessa in vendita, dal raffronto tra i grafici allegati alla concessione edilizia n. 5/200 rilasciata dall'amministrazione comunale e successiva variante, e lo stato di fatto rilevato all'esito dell'accesso emergono delle difformità sostanziali consistenti, in sintesi, nella realizzazione al di sotto di quello che in progetto era indicato come piazzale lastricato, di un piano seminterrato il cui solaio di copertura, a lavori ultimati, sarebbe stato costituito proprio dal piazzale; ed inoltre nella realizzazione, sempre a livello del piano seminterrato, di un locale di deposito laddove invece era stato previsto un terrapieno.

Per tali difformità erano state presentate tre istanze di sanatoria (in data 10.12.2004 prot. n. 9764-3; in data 10.12.2004 prot.n. 9765 -4; in data 10.12.2004 prot.n. 9766-5) con cui erano state pagate l'oblazione e gli oneri concessori autoliquidati. Il consulente ha aggiunto che dette opere abusive ricadono in zona soggetta ai vincoli di cui all'art. 134 lett.a e b Dl. vo n. 42 /2004-art. 24 legge Regionale 24 /1998 e di cui all'art. 13 comma 3 lett.a L.R. 24 /1998.

Tali procedure non sono ancora completate come risultante dalla nota del Comune di Arce sollecitata dal c.t.u. e fatta pervenire direttamente presso questo ufficio; né risulta richiesto e rilasciato il parere sui vincoli gravanti sull'immobile.

Il consulente ha infine sottolineato la difformità catastale in considerazione delle porzioni abusivamente realizzate; ed in relazione a tale ultimo rilievo l'appellante aveva formulato istanza, disattesa dalla Corte, di demandare al c.t.u. l'espletamento delle pratiche di accatastamento.

In definitiva la c.t.u., le cui risultanze sono del tutto condivisibili, in quanto frutto della corretta analisi della documentazione in atti e di quella esistente presso i pubblici uffici, ha confermato l'esistenza di abusi edilizi già riscontrati dal consulente nominato in primo grado; l'esistenza di procedure di sanatoria non completate, rispetto alle quali permane l'incertezza sul loro esito positivo e sul parere sui vincoli; la difformità catastale tra l'opera assentita e quella realizzata.

Con la comparsa conclusionale l'appellante ha insistito nell'affermare che nulla impedirebbe la pronunzia di sentenze costitutiva ex art. 2932 c.c. visto che l'amministrazione comunale aveva attestato che nulla osta al rilascio della sanatoria; che il vincolo paesaggistico non è più esistente, in quanto la corte Costituzionale, con sentenza n.240/2020 ha annullato il piano territoriale paesaggistico della Org_3 [...] ; che all'epoca del rilascio della concessione edilizia non esistevano sull'area altri vincoli; ed infine che all'accatastamento avrebbe poi potuto provvedere, dopo la pronunzia giudiziale, esso istante.

A prescindere dalla sussistenza o meno di vincoli sull'area ove insiste l'unità immobiliare compromessa in vendita l'appellante elude completamente di considerare che la sentenza verrebbe emessa in presenza di abuso allo stato non condonato; e soprattutto omette di considerare quanto affermato dalla Suprema Corte con riguardo al rilievo, nell'ambito del giudizio ex art. 2932 c.c. della presenza della *documentazione inerente il rispetto delle prescrizioni di cui al DL 31.5.2010 n.78*".

Va rammentato che il comma 14 dell'art. 19 del predetto DL ha aggiunto all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il seguente comma: *"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie....."* .

Come affermato dalla S.C. *"Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione."* (Cass. Sent. n. 20526/2020; Cass. Sent. N. 12564/2020); principio, questo espresso, anche con riguardo agli estremi della concessione edilizia ed al certificato di destinazione urbanistica (Cass. ord. n. 21721/ 2019; Cass. Ord. n. 16068/2019), ed applicabile anche ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 (Cass.

Sent.n. 20256/2020), ossia ai contratti preliminari stipulati prima dell'entrata in vigore della legge, oggetto di sentenza ex art. 2032 c.c., da pronunziarsi dopo la modifica legislativa.

La mancanza di tali dati si risolve, quindi, in una condizione dell'azione che era, ed è tuttora, ostativa all'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c.

L'appello va quindi respinto con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate mediante riferimento ai parametri previsti per la causa di valore indeterminabile di bassa complessità, per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, dal DM Giustizia n. 55/2014.

Va infine rilevato che il presente giudizio di appello è iniziato dopo il 30.1.2013, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, e che va quindi dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunziando così decide:

respinge l'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n. 1348/2014 del Tribunale di Cassino depositata in data 10.12.2014;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.515,00 oltre iva. cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe Follaro dichiaratosi antistatario;

pone definitivamente a carico dell'appellante le spese dell'espletata c.t.u., già liquidate con separato provvedimento in corso di causa;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione, a norma del comma 1 bis art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.7.2021.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Patrizia Mannacio